

(1)

기성검사자 임명에 대한 건설사업관리용역 지도·감독 소홀

부서주의 - 개배단 개내안전건설사무소 / 통보 - 개배단 개차부

【현황 및 근거】

- 「국가계약법 시행령」 제57조에 따르면 공사의 ‘감독’과 ‘검사’ 직무 겸직 불가, 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제34조에 따라 기성검사는 기술지원기술인(비상주 건설사업관리기술인)이 하도록 되어 있으며, 「건설공사 업무수행지침」 제102조 등에 따라 검사자는 건설사업관리용역사업자 대표가 임명해야 함

※ 불가피한 경우 발주청과 협의하여 책임건설사업관리기술인을 기성검사자로 임명 가능

- 「건설공사 업무수행지침」 제10조, 제12조에 따라 발주청은 건설사업관리에 대한 지도·점검 및 각종 행정서류·보고서의 처리상태 등을 지도·감독하여야 함
- 「건설기술 진흥법」 제50조 및 제53조, 「건설엔지니어링 및 시공 평가지침」에 따라 건설사업관리용역에 대하여 평가 및 부실측정을 실시해야 함

【문제점】

- ① (기성검사자 임명·수행 부적정) 법 기준과는 달리 책임건설사업관리기술인이 건설사업관리기술인을 기성검사자로 임명하고 검사를 수행

< 기성검사자 임명 기준 미준수 현황 >

구분	공사명	임명권 자	기성검사자
개건설	래파~래하	책임건설사업관리기술인	건설사업관리기술인
내건설	매래~매바	책임건설사업관리기술인	건설사업관리기술인
대건설	마사군/마사~마아	발주청	책임건설사업관리기술인

- ② (발주청 지도·점검 소홀) 부적정한 기성검사자 임명, 검사에도 조치 요구 소홀

【조치할 사항】

- ▶ 건설사업관리용역 평가 시 기성검사자 임명 기준 미준수에 대한 감점 부과 통보
- ▶ 기성검사자 임명관련 건설사업관리 지도·감독에 소홀한 담당부서에 주의 조치